

1511987-75.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2272615/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 20675899 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2329/21/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

VINICIUS FRANCISCO NOGUEIRA

Data da Audiência

17/01/2022

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1511987-75.2021.8.26.0566 - 2021/001681

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2272615/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 20675899 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2329/21/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

VINICIUS FRANCISCO NOGUEIRA

Data da Audiência

17/01/2022

Réu Preso

Aos 17 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, em virtude da pandemia denominada COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020, Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da DRA. PAOLA PAIXÃO GIURIZZATO, DD. Promotora de Justiça; do acusado VINICIUS FRANCISCO NOGUEIRA, preso na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas SANDRO ROGÉRIO FILISMINO DE SOUZA e FLÁVIO SILVA ABREU. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência

registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas SANDRO ROGÉRIO FILISMINO DE SOUZA e FLÁVIO SILVA ABREU, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. VINICIUS FRANCISCO NOGUEIRA, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi notificado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a desclassificação da acusação contida na denúncia para a infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo a defesa reiterado os termos da manifestação ministerial. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. O guarda civil Sandro, ouvido nesta data, declarou que não viu a abordagem do acusado, e que chegando ao local onde estava o réu, o mesmo já estava detido. Também disse que lhe foi informado que o guarda civil Flávio Abreu o acompanhava e que foi esse guarda quem viu o réu dispensar as porções de drogas. O guarda civil Flávio Abreu, por sua vez, prestou depoimento falho e omissos. Transpiram de suas declarações a escassez de informação. Quando tentou ser um pouco mais preciso disse que chegando onde estava o acusado, o viu à distância e que "aparentava ter dispensado algo". A testemunha foi instruída pelo juízo para detalhar o que quis dizer com a expressão "aparentava", mas, continuou limitando-se a dizer a mesma palavra, ou seja, não disse que efetivamente viu o acusado gesticular como se houvesse dispensado as drogas. Estas, por sua vez, foram encontradas próximo ao acusado e não em seu poder. E além disso, não há certeza visual de que o acusado dispensou as drogas. Note-se, também, que os guardas civis foram ao local para cumprimento de sua função constitucional prevista no artigo 144, §8º, da CF, pois havia notícia de invasão a uma creche municipal. Todavia, o guarda civil Flávio Abreu resolveu abordar e revistar o acusado que estava na via pública, sem nenhum risco, perigo ou lesão aos bens e serviços municipais. Assim, desviaram de suas atribuições constitucionais, flagrantemente, não podendo se admitir prova penal nesses termos factuais. Por isso também é inviável a condenação por infração ao artigo 28 da Lei de Drogas. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia absolvendo-se o réu VINICIUS FRANCISCO NOGUEIRA da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA